



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO DE ESPAÇO QUE ENTRE CELEBRAM ENTRE SI TAROBÁ INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA E DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA.

Por este instrumento particular de contrato de cessão, pactuam:

DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA, situada na Av. República Argentina, 926, Bairro Centro, Foz do Iguaçu – Paraná, CEP 85851-200, inscrita no CNPJ sob o nº 09.351.183/0001-64 doravante designada “**CESSIONÁRIA**”, neste ato representada por seu Administrador **RODRIGO SALES CIAVAGLIA**, brasileiro, solteira, portador da cédula de identidade nº 8.184.210-8 e inscrito no CPF nº 053.414.339-39;

TAROBÁ INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA, situada na rodovia BR-469, nº 12280, Parque Nacional do Iguaçu, CEP: 85.859-899, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 77.766.483/0001-64, doravante designada “**CEDENTE**”, neste ato representada por seu Administrador **RAFAEL GUSTAVO ANTONIO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 6.455.829-3 e inscrito no CPF nº 036.661.839-30.

DO OBJETO

Clausula 1ª - O presente contrato tem por objeto a cessão de espaço delimitado e previamente ajustado da **CEDENTE**, dentro de sua propriedade, utilizado única e exclusivamente pela **CESSIONÁRIA**, para fins comerciais, por prazo determinado.

DAS OBRIGAÇÕES DA CEDENTE

Clausula 2ª – São obrigações da **CEDENTE**:

Parágrafo primeiro – Garantir o perfeito funcionamento das instalações necessárias à operação da **CESSIONÁRIA**;

Parágrafo segundo – Garantir o acesso de clientes da **CESSIONÁRIA**, estando estes hospedados no Sanma Hotel;

Parágrafo terceiro – Garantir acesso, desde que identificados, dos funcionários da **CESSIONÁRIA**, bem como a utilização, pelos mesmos, dos banheiros de funcionários;

Parágrafo quarto – Mediante acordo, fornecer alimentação aos funcionários da **CESSIONÁRIA** no refeitório da **CEDENTE**;

Parágrafo quinto – Garantir espaços para que, por meio de displays, totens, ou outros materiais publicitários possa ser divulgada a localização da **CESSIONÁRIA** dentro da propriedade;

Parágrafo sexto – Autorizar a utilização do endereço comercial e nome da **CEDENTE** para efeito de localização e material de expediente;

Parágrafo sétimo – Tornar obrigatória a indicação da **CESSIONÁRIA**, pelos funcionários da **CEDENTE**, para todos os serviços relativos a transportes e turismo que hóspedes pedirem, tomando, a **CEDENTE**, as devidas medidas, caso seus funcionários indiquem outros meios sem que tais indicações sejam de exigência do próprio hóspede.

DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

Clausula 3ª – São obrigações da **CESSIONÁRIA**:

Parágrafo primeiro – Deverá, a **CESSIONÁRIA**, manter seus funcionários devidamente uniformizados quando nas dependências da **CEDENTE**, sendo o acesso dos mesmos pela entrada de funcionários, se indicada;

Parágrafo segundo – Manter organizado e limpo seu local de atuação, dentro dos padrões de qualidade da **CEDENTE**;

Parágrafo terceiro – Cumprir rigorosamente com os horários ajustados com a gerência da **CEDENTE** para funcionamento e presença da equipe de atendimento no espaço ou em plantões;

Parágrafo quarto – Apresentar documentação comprobatória de licenças e regularidade junto aos órgãos públicos para exercer sua atividade fim.

DOS VALORES E FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula 4ª – Fica acordado o percentual de 7%, calculado sobre o total das vendas.

Parágrafo primeiro – A **CESSIONÁRIA** enviará, via e-mail, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao mês de referência o relatório de vendas, para apreciação e validação da **CEDENTE**.

Parágrafo segundo - A **CEDENTE** dará retorno, via e-mail, até o dia 10 (dez) da validação do relatório e envio do recibo de pagamento.

Parágrafo terceiro - A **CESSIONÁRIA** efetuará o pagamento em favor da **CEDENTE** até o dia 15 do mês subsequente ao mês de referência.

Parágrafo quarto – Ficam fora da lista de comissionáveis os valores dos itens sem margem sobre venda que utilizamos apenas como uma prestação de serviço e auxílio aos turistas, tais como: ingressos do Parque Nacional do Iguaçu e outros atrativos públicos que cobram taxas para o seu ingresso.

DAS RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

Cláusula 5ª – Não há qualquer vínculo empregatício entre a **CEDENTE** e os colaboradores da **CESSIONÁRIA**, assumindo esta última a responsabilidade sobre quaisquer ônus trabalhistas, sociais decorrentes de sua atividade, não existindo, por sua vez, nenhuma relação de subordinação entre os colaboradores da **CESSIONÁRIA** e a staff da **CEDENTE**.

Cláusula 6ª - Caberá a cada uma das partes efetuar os recolhimentos tributários inerentes à sua atividade e respectivos percentuais, lucros, comissões e demais incidências tributárias.

DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

Cláusula 7ª – O presente contrato tem duração de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável mediante celebração de termo aditivo.

Cláusula 8ª – O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes e sem ônus algum, mediante comunicação expressa e por escrito, com antecedência mínima de 90 dias.

Cláusula 9ª – O presente contrato poderá ser rescindido pela solicitação das partes nos termos da Cláusula 8ª ou em caso de descumprimento de quaisquer cláusulas deste contrato, cabendo à parte lesionada notificar o descumprimento, ocorrendo a devida rescisão contratual após 30 dias sem a manifestação da parte que praticou o ato lesivo.

DOS TERMOS GERAIS

Cláusula 10ª - A presente cessão obriga não só a **CEDENTE** e a **CESSIONÁRIA**, como seus herdeiros e sucessores, a qualquer título e tempo.

Cláusula 11ª - As partes elegem o Foro da Cidade de Foz do Iguaçu como único competente para dirimir eventuais dúvidas oriundas deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, assinam a presente Cessão, juntamente com 02 (duas) testemunhas infra-assinadas, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Foz do Iguaçu, 22 de agosto de 2024.

CEDENTE – TAROBÁ INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA

Nome: Rafael Gustavo Antônio

CPF:036.661.839-30

CESSIONÁRIA – DESTINO IGUASSU TURISMO E EVENTOS LTDA

Nome: Rodrigo Sales Ciavaglia

CPF: 053.414.339-39

TESTEMUNHAS:

1) _____

Nome:

RG:

2) _____

Nome:

RG: